

Zmluva o nájme pozemku a stavby č.

podľa § 663 a nasl., Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Mestské lesy v Bratislave

Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava

V zastúpení: Ing. Marek Páva, poverený riadením organizácie

IČO: 30808901

DIČ: 2020908109

IČ DPH: SK2020908109

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK9775000000000025930183

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Telefónne číslo: +421 2 547 890 34

E-mail: info@mlba.sk

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

2. Obchodné meno: BY ME s.r.o.

So sídlom: Dohnányho 24, Bratislava 82108

V zastúpení: Ing. Arch. Eva Takáčová, Bc. Kristína Hertelová

IČO: 47 465 808

DIČ: 2023938972

IČ DPH: SK2023938972

Živnostenské oprávnenie: 110-228018, ORSR: Vložka číslo: 93318/B

Peňažný ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK34 7500 0000 0040 2506 6426

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Telefónne číslo:

E-mail:

(ďalej len „nájomca“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 1

Predmet a účel nájmu

1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností (písm. a. a b. v ďalšom texte označené spolu ako „predmet nájmu“):

- a. **stavby súpisné číslo 13909, ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 19575/3 s výmerou 260 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvorí, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3495, v podiele: 1/1, ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 11 88 0335 01 00 zo dňa 08.11.2001 v znení dodatku k protokolu č. 11 88 0335 01 01 zo dňa 07.10.2020. Stavba je zapísaná na LV 3495 v podiele 1/1.**
- b. **časť o výmere 180 m² v zmysle prílohy č.1 z pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 19575/1 s výmerou 17270 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3495, v podiele: 1/1, ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 11 88 0335 01 00 zo dňa 8.11.2001 v znení dodatku k protokolu č. 11 88 0335 01 01 zo dňa 07.10.2020 (ďalej len „pozemok“). Príloha č.1, t.j. kópia z katastrálnej mapy, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.**

Predmet nájmu je súčasťou rekreačného areálu Partizánska lúka, ktorý predstavuje jednu z tzv. zón intenzívnej rekreácie bratislavských mestských lesov. Areál Partizánska lúka je dôležitou lokalitou pre rekreáciu, oddych a šport mnohých obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislava.

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve predmet nájmu.
3. Účelom nájmu predmetu nájmu je celoročné prevádzkovanie bufetu s vonkajším sedením a verejných toaliet za podmienok uvedených v tejto zmluve a za podmienok stanovených v podkladoch verejnej obchodnej súťaže.
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku, ktorú má prenájomca právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenájomcom zaslanej sankčnej faktúry.
5. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva a rozhodnutia o kolaudácii stavby. Nájomca vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takomto stave ho do nájmu preberá.

Článok 2

Vznik a doba nájmu, odovzdanie predmetu nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, na obdobie 10 (desať) rokov, a začína plynúť dňom odovzdania predmetu nájmu nájomcovi podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu k predmetu nájmu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prebratie predmetu nájmu sa uskutoční v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude prenájomcovi doručené právoplatné rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto o kolaudácii stavby „Bufet na

Partizánskej lúke“. Deň odovzdania predmetu nájmu prenajímateľ písomne oznámi nájomcovi najmenej 2 (dva) dni vopred.

3. Odovzdanie a prebratie predmetu nájmu musí byť preukázané podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“) zmluvnými stranami. Preberací protokol bude vyhotovený a podpísaný v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu a bude obsahovať:
 - a. skutočnosť, že nájomca prevzal predmet nájmu;
 - b. vybavenie a stav, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania nájomcovi;
 - c. súpis odovzdávaných vecí, potrebných pre riadne užívanie predmetu nájmu;
 - d. odpis stavu meračov;
 - e. súpis prípadných zistených drobných väd a nedorobkov predmetu nájmu a doba na ich odstránenie, ak sa na ich odstránení prenajímateľ s nájomcom dohodnú;
 - f. dátum a miesto spísania preberacieho protokolu a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že prípadné drobné vady alebo nedorobky predmetu nájmu nebránia podpisu preberacieho protokolu. Preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 2.
5. V prípade, že nájomca odmietne prevziať predmet nájmu v termíne podľa článku 2 zmluvy a/alebo spôsobom podľa bodu 4 tohto článku:
 - a. nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške sumy zábezpeky na nájomné podľa článku 3, bod 4 tejto zmluvy; nájomca súhlasí, že výška tejto zmluvnej pokuty je odôvodnená výškou nákladov prenajímateľa súvisiacich s výberom nájomcu a rezerváciou predmetu nájmu pre nájomcu, s výberom nového nájomcu a s tým súvisiacim ušlým ziskom prenajímateľa ako aj so skutočnosťou, že nájomca sa pred podpisom zmluvy opakovane oboznámil so stavom predmetu nájmu miestnou obhliadkou; a zároveň
 - b. prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený odoprieť odovzdanie predmetu nájmu nájomcovi v prípade, ak je nájomca v omeškaní so splnením svojej povinnosti riadne a včas zložiť zábezpeku na nájomné.

Článok 3

Skončenie nájomného vzťahu

1. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 - a. uplynutím doby nájmu;
 - b. písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu;
 - c. výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu;
 - d. písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka;
 - e. odstúpením od zmluvy prenajímateľom v prípade :
 - nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v článku 4 tejto zmluvy,
 - ak nájomca poruší svoje povinnosti podľa článku 4 bod 3 a 4 zmluvy,

- ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 bod 16 tejto zmluvy.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa nájomný vzťah končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc).
 3. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany dvojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 3

Výška a splatnosť nájomného, spôsob platenia nájomného

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodou zmluvných strán. Na základe tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje odo dňa začiatku doby nájmu platiť prenajímateľovi nájomné a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou bufetu (vodné, stočné, elektrická energia). Prevádzkové náklady spojené s prevádzkou verejných toaliet znáša prenajímateľ.
2. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán ako mesačné nájomné vo výške 867 eur (slovom osemstošesťdesiatšesť eur) + príslušná výška DPH za každý kalendárny mesiac, ak táto zmluva neurčuje inak.
3. Nájomca je povinný platiť nájomné počnúc dňom začiatku doby nájmu v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka v dojednanej výške + príslušná výška DPH na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Variabilný symbol VS: číslo zmluvy o nájme.
4. Zábezpeka zložená nájomcom vo výške 1 000,00 eur (slovom jedentisíc eur) sa započíta do výšky nájmu podľa bodu 2 tohto článku odo dňa začiatku doby nájmu až do dňa, kedy výška finančnej zábezpeky takto v časti pokryje výšku nájmu. Od tohto dňa je nájomca povinný platiť riadne štvrťročné nájomné. Ak zábezpeka pokryje výšku nájmu v priebehu mesiaca v danom štvrťroku, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu po ukončení započítania zábezpeky do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
5. Pomerná časť nájomného podľa bodu 4 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
6. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie obdobie ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ sám, prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.
7. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
9. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.
10. Náklady na vodné, stočné, a elektrickú energiu spojené s prevádzkou bufetu budú nájomcovi fakturované podľa stavu meračov týchto energií v zmysle príslušných sadzieb platných v čase ich poskytovania. Prevádzkové náklady spojené s prevádzkou verejných toaliet znáša prenajímateľ.

Článok 4

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie

1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím.
2. Nájomca sa zaväzuje, že počas doby nájmu umožní verejnosti bezplatne využívať verejné toalety, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu, a to v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
3. Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady prevádzkovanie verejných toaliet, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu, resp. sa v stavbe súpisné číslo 13909 nachádzajú, nasledovne:
 - a. zabezpečí otvorenie verejných toaliet v čase prevádzky bufetu, ale minimálne:
 - v období od 1.IV. – 31.X. každý deň od 9,00 hod. do 20,00 hod.
 - v období od 1.XI. – 31.III. každý deň od 10,00 hod. do 17,00 hod.
 - b. zabezpečí bezodplatné otvorenie (následné uzamknutie) verejných toaliet počas konania športových a kultúrnych podujatí v lokalite Partizánskej lúky;
 - c. zabezpečí na vlastné náklady pravidelné upratovanie a čistenie priestorov verejných toaliet, likvidáciu odpadu z verejných toaliet; umývanie priestorov verejných toaliet, hygienických zariadení a likvidáciu odpadu z verejných toaliet;
 - d. zabezpečí pravidelné dopĺňanie všetkých hygienických potrieb, pričom dodávku týchto hygienických potrieb zabezpečuje prenajímateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
 - e. zabezpečí pravidelnú kontrolu verejných toaliet počas ich prevádzky tak, aby v maximálnej miere zamedzil ich poškodeniu a znehodnoteniu, ako aj nehospodárnej prevádzke.

4. Nájomca sa zaväzuje plniť záväzky z bodu 3 odsek c až e tohto článku zmluvy v hodinových intervaloch, pričom je povinný viesť pravidelnú evidenciu na kontrolný zoznam, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Príloha č.3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Za porušenie ustanovení v bode 2 až 4 tohto článku zmluvy je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každé zistenie porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
6. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy na vlastné náklady a znášať náklady spojené s neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv predmetu nájmu, ktoré má vykonať prenajímateľ, a umožniť mu ich vykonanie. O drobnú opravu sa jedná vtedy, pokiaľ nepresahuje sumu 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) bez DPH za jednu opravu.
7. Nájomca sa zaväzuje neumiestňovať na predmet nájmu žiadne vizuálne alebo reklamné prvky, najmä na fasádu stavby súpisné číslo 13909, t.j. na fasádu bufetu. Vizuál stavby súpisné číslo 13909 podlieha autorskému právu autora rekonštrukcie stavby súpisné číslo 13909 (plusminusarchitects, s.r.o.). Vizuálne a reklamné prvky je dovolené výhradne na ploche „menuboardu“ ktorý sa nachádza nad výdajným okienkom bufetu. Za porušenie tohto ustanovenia je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň zistenia porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
8. Nájomca sa zaväzuje zakúpiť vonkajšie sedenie, t.j. stoličky a stoly k bufetu na vlastné náklady, pričom toto sedenie podlieha schváleniu autora rekonštrukcie stavby súpisné číslo 13909 (plusminusarchitects, s.r.o.). Za porušenie tohto ustanovenia je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň zistenia porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
9. Nájomca sa zaväzuje povinne prevádzkovať bufet pre verejnosť počas doby nájmu minimálne v rozsahu:
 - v piatky od 12:00 do 17:00 hod.,
 - v soboty, nedele a dni pracovného voľna od 10:00 hod do 17:00 hod.Za porušenie tohto ustanovenia je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 eur (slovom tristo eur) za každý deň zistenia porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. V ostatné dni počas doby nájmu prenajímateľ odporúča nájomcovi prevádzku bufetu minimálne od 10:00 hod do 17:00 hod.
10. Ak na daný deň povinnej prevádzky určenej v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy vopred ohlásí Slovenský hydrometeorologický ústav aspoň 2. stupeň výstrahy pred vetrom alebo búrkami v okrese Bratislava, potom povinnosť prevádzkovať bufet na daný deň neplatí.
11. Nájomca sa zaväzuje prevádzkovať bufet počas celej doby nájmu v súlade s ideovým

zámerom, predloženým počas obchodnej verejnej súťaže. Ideový zámer nájomcu tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy. Príloha č.4 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Za porušenie tohto ustanovenia je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň zistenia porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. Zmena ideového zámeru pre prevádzku bufetu podlieha písomnému schváleniu prenajímateľa.

12. Nájomca má právo si zabezpečovať zásobovanie osobnými motorovými vozidlami počas pracovných dní v čase najneskôr do 11,00 hod. a v dňoch pracovného voľna najneskôr do 9,00 hod. Iná doprava, ako zásobovanie v areáli Partizánskej lúky nie je povolená. Parkovanie dopravných prostriedkov v areáli Partizánskej lúky nie je dovolené. Pre mimoriadne potreby predmetu nájmu môže prenajímateľ dať súhlas s neobmedzeným vjazdom.
13. V prípade kalamitného stavu (sneh, ľad) sa nájomca zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prístupy a príjazdové cesty k predmetu nájmu.
14. Nájomca je povinný sprístupniť predmet nájmu pre okamžité riešenie prípadných havarijných situácií a nutných stavebných úprav.
15. Nájomca je povinný denne (v prípade potreby aj viackrát za deň) zabezpečovať odvoz a likvidáciu odpadu z predmetu nájmu, z jeho okolia a z košov do vzdialenosti 30 metrov od predmetu nájmu. Za porušenie tohto ustanovenia je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň zistenia porušenia povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
16. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
17. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnej mestskej časti Bratislava v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod.
18. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám kontrolu využívania predmetu nájmu a umožniť prenajímateľovi vstup, najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych predpisov súvisiacich s nájmom. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 eur (slovom jedentisíc eur). Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.

19. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
20. V prípade skončenia nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu. V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu.
21. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 15 tohto článku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur), za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu podľa bodu 11 tohto článku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
22. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
23. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla nájomcu a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur (slovom päťdesiat eur). Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
24. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
25. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom doručenia nájomcu sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
26. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia podľa bodu 20 bude považovaná za doručenie priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa bodu 20 tohto článku a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenie dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.
27. Nájomca sa pri prevádzke zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť, ktorou by došlo k záberu alebo poškodeniu zelene, zároveň je povinný chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 710 Ochrana prírody. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 eur (slovom tristo eur). Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.

28. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN.

Článok 5

Vyhlásenia a záruky

1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že:
 - a. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu,
 - b. nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí,
 - c. nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom,
 - d. proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 1 tohto článku ukáže ako nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.

Článok 6

Záverečné a spoločné ustanovenia

1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (...) zo dňa (...), ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 5.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
4. Nájomca, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi (zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových

priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) za účelom nájmu nebytových priestorov, spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného vybavovania súdnych sporov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom a pod.), osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov. Osobné údaje sa uchovávali po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta <https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov> alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 - Kópia z katastrálnej mapy, označujúca predmet nájmu
 - Príloha č. 2 - Preberací protokol k predmetu nájmu
 - Príloha č. 3 - Kontrolný zoznam pre upratovanie verejných toaliet
 - Príloha č. 4 - Ideový zámer nájomcu pre prevádzku bufetu, predložený počas obchodnej verejnej súťaže
 - Príloha č. 5 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.1346/2022 zo dňa 23.06.2022 o schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže
6. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní tejto Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a

v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR .
9. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy dostane prenajímateľ a dva (2) rovnopisy dostane nájomca.
10. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Mestské lesy v Bratislave

Nájomca

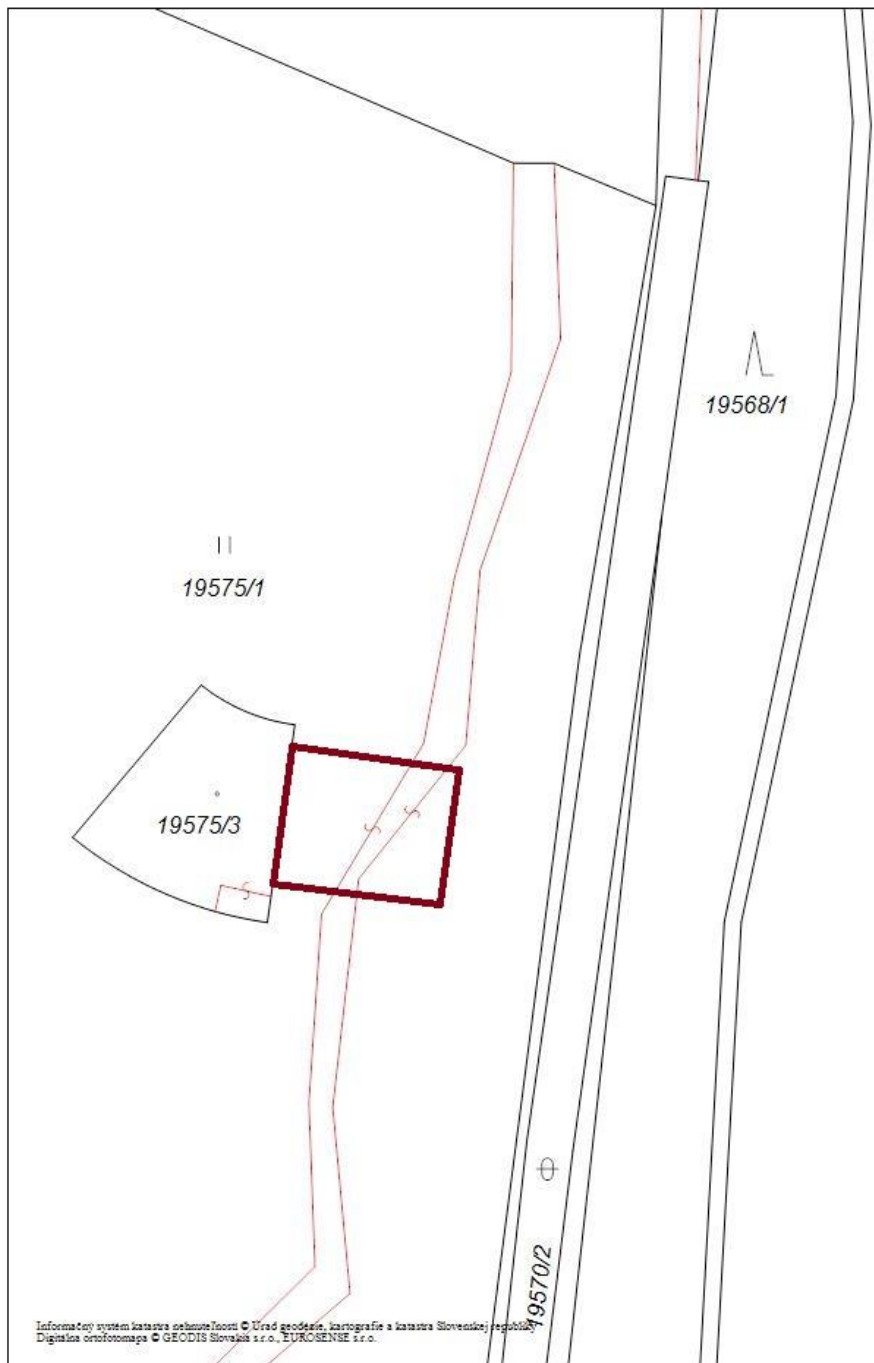
Ing. Marek Páva
Poverený riadením organizácie

Bc. Kristína Hertelová
konateľ spoločnosti

Ing. Arch. Eva Takáčová
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 - Kópia z katastrálnej mapy, označujúca predmet nájmu

K.ú.: Vinohrady



M = 1 : 500

PREBERACÍ PROTOKOL

Predmet nájmu:

- a. stavba súpisné číslo 13909, ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 19575/3 s výmerou 260 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3495, v podiele: 1/1, ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 11 88 0335 01 00 zo dňa 08.11.2001 v znení dodatku k protokolu č. 11 88 0335 01 01 zo dňa 07.10.2020. Stavba je zapísaná na LV 3495 v podiele 1/1.
- b. časť o výmere 180 m² v zmysle prílohy č.1 k zmluve o nájme z pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 19575/1 s výmerou 17270 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3495, v podiele: 1/1, ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 11 88 0335 01 00 zo dňa 8.11.2001 v znení dodatku k protokolu č. 11 88 0335 01 01 zo dňa 07.10.2020 (ďalej len „pozemok“).

Prenajímateľ (odovzdávajúci):

Mestské lesy v Bratislave

Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava

V zastúpení: Ing. Marek Páva, poverený riadením organizácie

IČO: 30808901

DIČ: 2020908109

IČ DPH: SK2020908109

Nájomca (preberajúci):

Obchodné meno:

So sídlom:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Živnostenské oprávnenie:

Merače spotreby studenej vody:

Číslo merača: Stav merača:

Číslo merača: Stav merača:

Číslo merača: Stav merača:

Merače spotreby elektrickej energie:

Číslo merača: Stav merača:

Číslo merača: Stav merača:

Číslo merača: Stav merača:

Súpis odovzdávaných vecí potrebných pre riadne užívanie predmetu nájmu:

.....
.....
.....

.....
.....
Zoznam a stav zariadenia v predmete nájmu:

.....
.....
.....
.....
.....
Zistenia a poznámky:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prenajímateľ (odovzdávajúci) a nájomca (preberajúci) podpisom potvrdzujú, že vyššie uvedený predmet nájmu bol riadne odovzdaný v stave zodpovedajúcom času jeho odovzdania.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Mestské lesy v Bratislave

Nájomca

Ing. Marek Páva
Poverený riadením organizácie

Bc. Kristína Hertelová
konateľ spoločnosti

Ing. Arch. Eva Takáčová
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 - KONTROLNÝ ZOZNAM PRE UPRATOVANIE VEREJNÝCH TOALIET

[illegible]

Príloha č. 4 - Ideový zámer nájomcu pre prevádzku bufetu, predložený počas obchodnej verejnej súťaže

IDEOVÝ ZÁMER

Príloha č. 5 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.1346/2022 zo dňa 23.06.2022 o schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže

Návrh na schválenie podmienok OVS – prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet

UZNESENIE 1346/2022

zo dňa 23.06.2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke s cieľom prevádzkovať bufet, vonkajšie sedenie a prevádzkovať verejné toalety podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
